



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 DEL 20-07-2026

Oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - Riallineamento al DUP semplificato e al cronoprogramma dell'intervento -Arte sui Cammini di Spiritualità - Le radici auree, sulle tracce di S. Francesco- (CUP F25I25000150002). Immediata eseguibilità

L'anno **duemilaventisei** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **16:06** in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti		
PANICONI Michele	Sindaco	P modalità videoconferenza
Bosi Marcello	Vice - Sindaco	P modalità videoconferenza
Pelagotti Barbara	ASSESSORE	P modalità videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Marco Matteocci**

Il Presidente **Michele PANICONI** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- che il Comune di Rivodutri è beneficiario di un contributo regionale di euro 90.000,00 per la realizzazione del Progetto “Le Radici Auree, sulle tracce di Francesco - Cammino di San Francesco” (ID 346), a valere sull’Avviso pubblico “Arte sui Cammini di spiritualità” annualità 2025, approvato con Det. Dir. n. G10569 del 08/08/2025 e ammesso a finanziamento con Det. Dir. n. G17418 del 18/12/2025 (BUR Lazio n. 106, Supplemento n. 1, del 29/12/2025);

- che l’Atto d’Obbligo sottoscritto dal Legale Rappresentante in data 02/02/2026 definisce il seguente regime di erogazione:

- acconto del 20% (euro 18.000,00), erogato contestualmente alla presentazione dell’Atto d’Obbligo;
- saldo dell’80% (euro 72.000,00) a rendicontazione, da trasmettere entro 60 giorni dalla definitiva conclusione del progetto;

che l’Atto d’Obbligo fissa i seguenti termini perentori, il cui mancato rispetto comporta decadenza dal contributo:

- trasmissione del progetto esecutivo completo, verificato e validato, e comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi ai sensi dell’art. 30, comma 3, L.R. n. 9/2005: entro il **15 ottobre 2026**, a pena di decadenza dell’autorizzazione alla spesa ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, con conseguente revoca del finanziamento;
- completamento dell’intervento: entro il **30 novembre 2027**;

Preso atto che con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 25-03-2026 è stato approvato il semplificato 2026-2028 nel quale è prevista l’opera oggetto del presente atto, al codice L00108820572202600009 denominato ARTE SUI CAMMINI DI SPIRITUALITA’ “Le radici auree, sulle tracce di S. Francesco”, per un totale di € 90.000,00 di cui € 40.000,00 nell’annualità 2026 ed € 50.000,00 nell’annualità 2027;

Visto il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con atto di CC n. 7 del 25-03-2026 dove l’opera in questione è stata distribuita nei tre anni: € 20.000,00 annualità 2026, € 40.000,00 annualità 2027 e € 30.000,00 annualità 2028;

Dato atto che il contributo regionale in argomento costituisce contributo a rendicontazione e che, ai sensi del punto 3.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’entrata deve essere accertata con imputazione agli esercizi in cui il beneficiario imputa le spese finanziate con il contributo medesimo, con conseguente correlazione delle previsioni di entrata a quelle di spesa e senza formazione del fondo pluriennale vincolato;

Rilevato che la ripartizione attualmente iscritta in bilancio (€ 20.000,00 / € 40.000,00 / € 30.000,00) non risulta coerente né con il DUP semplificato 2026-2028, né con il cronoprogramma discendente dall’Atto d’Obbligo, il quale fissa il completamento dell’intervento al 30 novembre 2027 ed esclude pertanto ogni esigibilità di spesa nell’esercizio 2028;

Richiamato l'art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento, e che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (comma 4), e che, in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (comma 5);

Viste le note presentate dall'ufficio tecnico sisma prot. 2537 dell'11-05-2026, n. 2614 del 14-05-2026 e prot. 2754 del 22-05-2026, con le quali lo stesso comunica la necessità di adeguare il bilancio del al DUP semplificato 2026-2028 al fine di procedere con le attività necessarie per il rispetto del cronoprogramma dell'opera;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto:

- a) entro il termine perentorio del 15 ottobre 2026 il Comune è tenuto a trasmettere il progetto esecutivo e a comunicare alla Regione Lazio l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi, a pena di decadenza dell'autorizzazione alla spesa ex art. 30, comma 4, della L.R. n. 9/2005 e di conseguente revoca del contributo di € 90.000,00;
- b) il relativo impegno di spesa deve essere assunto con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione, secondo il cronoprogramma dell'intervento, ai sensi del punto 5.3 del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- c) la dotazione attualmente iscritta sull'esercizio 2026 (€ 20.000,00) risulta insufficiente rispetto alla quota di spesa esigibile nel medesimo esercizio secondo il cronoprogramma (€ 40.000,00) e non consente pertanto la corretta assunzione dell'obbligazione entro il predetto termine;
- d) i tempi tecnici occorrenti per la convocazione del Consiglio comunale non risultano compatibili con l'avvio e la conclusione delle procedure di affidamento necessarie al rispetto del termine del 15 ottobre 2026;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale, e che la variazione presenta saldo nullo su ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, nonché sulle previsioni di cassa dell'esercizio 2026, non incidendo pertanto sul fondo di cassa finale presunto;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile dei responsabili ufficio tecnico sisma e del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria sarà acquisito in funzione della successiva ratifica consiliare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi principi contabili applicati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e favorevole

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2026/202 le variazioni di competenza relative alle annualità 2026, 2027 e 2028 e le variazioni di cassa relative all'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato al presente atto, coerentemente con quanto disposto dal Dup~~s~~DUP semplificato 2026-2028 approvato con atto di Consiglio n. 6 del 25-03-2026 e con il cronoprogramma di cui all'Atto d'Obbligo sottoscritto in data 02/02/2026;
2. di dare atto che, per effetto della variazione, le previsioni relative all'opera — in entrata (cap. 1331, cod. 4.02.01.02.001) e in uscita (cap. 210977, cod. 09.07-2.02.01.09.012) — risultano così rideterminate: annualità 2026 da € 20.000,00 ad € 40.000,00 (+ € 20.000,00); annualità 2027 da € 40.000,00 ad € 50.000,00 (+ € 10.000,00); annualità 2028 da € 30.000,00 ad € 0,00 (– € 30.000,00), per un totale invariato di € 90.000,00; e che la previsione di cassa dell'esercizio 2026 è corrispondentemente rideterminata, su entrambe le partite, da € 20.000,00 ad € 40.000,00;
3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al prospetto di cui all'allegato 8 al D.Lgs. n. 118/2011, al Tesoriere comunale;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di revisione economico-finanziaria ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in vista della ratifica consiliare;
6. 3-6. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la mancata ratifica comporterebbe l'impossibilità di assumere l'obbligazione di spesa entro il termine perentorio del 15 ottobre 2026 e la conseguente revoca del contributo regionale di € 90.000,00;
7. Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni sopra esposte, a votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' contabile

Data 14-07-2026

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

Rag. Loredana Lodovici

Parere Regolarità tecnica

Data 14-07-2026

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.
proposta n. 57/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISMA

Ing. Luca Lodovici

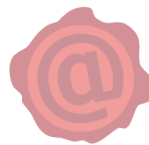
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Michele PANICONI

Il Segretario Comunale
Marco Matteocci

MARCO
MATTEOCCI

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo**



**2005 s.m.i. e norme
na autografa**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [X] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale (**www.comune.rivodutri.ri.it**) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____ e registrata alla posizione Albo n° _____ come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000
- [X] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____ Prot. n. _____ come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Rivodutri

Responsabile della Pubblicazione
Paola Avv. Paniconi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [X] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)
- [X] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).
- [] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri

Responsabile della Pubblicazione
Paola Avv. Paniconi